P U T U S A N

Nomor 2071/Pid.Sus/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : PRAYOGO BAYU PAMUNGKAS Bin BAMBANG PRAPTO SUSILO ;
2. Tempat Lahir : Mojokerto ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 7 Desember 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kepuh Permai Jalan Merbabu Blok M-9, Rt.007, Rw.009, Kelurahan Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau domisili Jalan Kendangsari Gg. 12 Nomor 1 A, Kecamatan Tenggilis Mejoyo,Kota Surabaya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai 1 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2024 sampai tanggal 11 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai tanggal 28 Oktober 2024 ;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . Endang Suprawati,SH.,MH. 2. Fahmi Ardiansyah Tahir,SH., 3. Ahmad Yusuf Matin, 4. Ronni Bahmari,SH., Advokat dan Para Legal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A Nomor 36, Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebonmas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Gresik, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2071/Pid.Sus/2024 /PN.Sby, tanggal 06 November 2024, tentang penunujukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2071/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 06 November 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas Bin Bambang Prapto Susilo, bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh lima) Gram,1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah skrup dari sedotan, 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil, 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339, 1 (satu) Box Hp Realme Warna Kuning, Seperangkat alat hisab sabu Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, oleh karenanya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas Bin Bambang Prapto Susilo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bulan Agustus tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Kendangsari, Gang 12, Nomor 1A, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , *dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 klip berisi sabu-sabu dengan berat 34,081 gram setelah dilabfor memiliki berat 34,062 gram ,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa pergi meranjau Narkotika Jenis Sabu di Daerah Kendang Sari atas perintah Gendok (dpo), setelah selesai meranjau terdakwa pulang ke rumahnya dan tidur , selang waktu 20 Menit ada beberapa orang masuk ke dalam rumahnya dan melakukan penggeledahan di temukan barang bukti, 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh lima) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah skrup dari sedotan, 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam box Hp Realme warna kuning, yang berada di bawah kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339 ada di genggaman terdawa , seperangkat alat hisap ditemukan di lemari kamar terdakwa ;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Gendok (dpo) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 dengan cara mengambil di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ranjau di perumahan yang berada didekat pasar Krian, sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram , lalu setelah ngambil di ranjauan , terdakwa langsung membawa pulang barang di ranjauan tersebut dan sesampai dirumah, sabu-sabu tersebut terdakwa timbang untuk memastikan beratnya, sambil menunggu perintah dari Gendok (dpo) , lalu memecah Narkotika jenis sabu-sabu dengan timbangan digital ;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram apabila laku terjual, dan juga upah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan dicukit, dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya ;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjual Narkotika jenis sabu dari aparatur yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06614/NNF/ 2024 tanggal 26 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 19013/2024/NNF .- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Repiublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas Bin Bambang Prapto Susilo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu bulan Agustus tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Kendangsari, Gang 12, Nomor 1A, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 1 klip berisi sabu-sabu dengan berat 34,081 gram setelah dilabfor memiliki berat 34,062 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa pergi meranjau Narkotika Jenis Sabu di Daerah Kendang Sari atas perintah Gendok (dpo), setelah selesai meranjau terdakwa pulang ke rumah dan tidur, selang waktu 20 Menit ada beberapa orang masuk ke dalam rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di temukan barang bukti, 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh lima) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah skrup dari sedotan, 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam box Hp Realme warna kuning, yang berada di bawah kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339 ada di genggaman terdawa , seperangkat alat hisap ditemukan di lemari kamar terdakwa ;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, dengan cara mengambil di ranjau di perumahan yang berada didekat pasar Krian, sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram, yang diperoleh dari Gendok, lalu setelah ngambil di ranjauan, terdakwa langsung membawa pulang barang di ranjauan tersebut dan sesampai dirumah, sabu-sabu tersebut terdakwa timbang untuk memastikan beratnya,sambil menunggu perintah dari Gendok (dpo) untuk memecah Narkotika jenis sabu-sabu dengan timbangan digital ;

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06614/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 19013/2024/NNF .- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG MUBAROK,SH., menerangkan :
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu – shabu ;
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Kendangsari, Gang 12, Nomor 1A, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
   - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur setelah pulang dari meranjau Narkotika Jenis Sabu di daerah Kendang Sari ;
   - Bahwa saat dalam melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh lima) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah skrup dari sedotan, 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil, yang di temukan di dalam Sebuah Box Hp Realme Warna Kuning yang di berada di bawah Kasur, 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339, seperangkat alat hisab sabu yang di temukan di lemari baju;
   - Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut karena diperintah untuk menyimpan dan meranjau sesuai Perintah Gendok (dpo) ;
   - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 dengan cara di ranjau di sebuah perumahan yang berada didekat Pasar Krian, sebanyak 1 (klip) dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram;
   - Bahwa terdakwa diperintah meranjau sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat yang berbeda dengan jumlah 1 (satu) gram (SUPRA) sebanyak 2 kali, Pahe 0,40 (nol koma empat puluh dua) 3 Kali , 0,20 (nol koma dua puluh) gram 1 kali, 9,5 (sembilan koma lima) gram satu kali ;
   - Bahwa terdakwa memecah Narkotika Jenis Sabu sebelum diperintahkan meranjau oleh Gendok (dpo) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan untuk memecah Narkotika Jenis Sabu adalah sekrup, plastic klip dan timbangan Digital ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah uang tersebut di karenakan akan di bayar setelah barang berhasil di ranjau keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 1 (satu) rram dan juga upah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu (dicukit) dimana Terdakwa tidak membeli namun di perintah untuk menyimpan dan meranjau kepada pelanggan Gendok (dpo) dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gendok dari Rizki yang merupakan teman terdakwa saat berada di lapas Medaeng dan sepengetahuan terdakwa Gendok merupakan Napi Lapas Medaeng yang di pindah ke Lapas Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggan terdakwa dengan cara, pelanggannya datang kerumah terdakwa yang berlamatkan di Dusun Sekolahan, Rt/007, Rw/002, Desa Watuprapat, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dan pembayarannya dikasih secara cash;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ARISTA RIZA AL HAFAZ, menerangkan :
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu – shabu ;
   - Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Kendangsari, Gang 12, Nomor 1A, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
   - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur setelah pulang dari meranjau Narkotika Jenis Sabu di daerah Kendang Sari ;
   - Bahwa saat dalam melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh lima) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah skrup dari sedotan, 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil, yang di temukan di dalam Sebuah Box Hp Realme Warna Kuning yang di berada di bawah Kasur, 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339, seperangkat alat hisab sabu yang di temukan di lemari baju;

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut karena diperintah untuk menyimpan dan meranjau sesuai Perintah Gendok (dpo) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 dengan cara di ranjau di sebuah perumahan yang berada didekat Pasar Krian, sebanyak 1 (klip) dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa terdakwa diperintah meranjau sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat yang berbeda dengan jumlah 1 (satu) gram (SUPRA) sebanyak 2 kali, Pahe 0,40 (nol koma empat puluh dua) 3 Kali , 0,20 (nol koma dua puluh) gram 1 kali, 9,5 (sembilan koma lima) gram satu kali ;
- Bahwa terdakwa memecah Narkotika Jenis Sabu sebelum diperintahkan meranjau oleh Gendok (dpo) ;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan untuk memecah Narkotika Jenis Sabu adalah sekrup, plastic klip dan timbangan Digital ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah uang tersebut di karenakan akan di bayar setelah barang berhasil di ranjau keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 1 (satu) rram dan juga upah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu (dicukit) dimana Terdakwa tidak membeli namun di perintah untuk menyimpan dan meranjau kepada pelanggan Gendok (dpo) dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gendok dari Rizki yang merupakan teman terdakwa saat berada di lapas Medaeng dan sepengetahuan terdakwa Gendok merupakan Napi Lapas Medaeng yang di pindah ke Lapas Gresik;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggan terdakwa dengan cara, pelanggannya datang kerumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa yang berlamatkan di Dusun Sekolahan, Rt/007, Rw/002, Desa Watuprapat, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dan pembayarannya dikasih secara cash;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Kendangsari, Gang 12, Nomor 1A, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur setelah pulang dari meranjau Narkotika Jenis Sabu di daerah Kendang Sari ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh lima) Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah skrup dari sedotan, 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil, yang di temukan di dalam Sebuah Box Hp Realme Warna Kuning yang di berada di bawah Kasur, 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339, seperangkat alat hisab sabu yang di temukan di lemari baju;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut karena diperintah untuk menyimpan dan meranjau sesuai Perintah Gendok (dpo) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 dengan cara di ranjau di sebuah perumahan yang berada didekat Pasar Krian, sebanyak 1 (klip) dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa terdakwa diperintah meranjau sebanyak 7 (tujuh) kali di tempat yang berbeda dengan jumlah 1 (satu) gram (SUPRA) sebanyak 2 kali, Pahe 0,40

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(nol koma empat puluh dua) 3 Kali , 0,20 (nol koma dua puluh) gram 1 kali, 9,5 (sembilan koma lima) gram satu kali ;

- Bahwa terdakwa memecah Narkotika Jenis Sabu sebelum diperintahkan meranjau oleh Gendok (dpo) ;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan untuk memecah Narkotika Jenis Sabu adalah sekrup, plastic klip dan timbangan Digital ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah uang tersebut di karenakan akan di bayar setelah barang berhasil di ranjau keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 1 (satu) rram dan juga upah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu (dicukit) dimana Terdakwa tidak membeli namun di perintah untuk menyimpan dan meranjau kepada pelanggan Gendok (dpo) dengan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gendok dari Rizki yang merupakan teman terdakwa saat berada di lapas Medaeng dan sepengetahuan terdakwa Gendok merupakan Napi Lapas Medaeng yang di pindah ke Lapas Gresik
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sepertri tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Kendangsari, Gang 12, Nomor 1A, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa pergi meranjau Narkotika Jenis Sabu di Daerah Kendang Sari atas perintah Gendok (dpo), setelah selesai meranjau terdakwa pulang ke rumahnya dan tidur, selang waktu 20 Menit ada beberapa orang masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah skrup dari sedotan, 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam box Hp Realme warna kuning, yang berada di bawah kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339 ada di genggaman terdakwa, seperangkat alat hisap ditemukan di lemari kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Gendok (dpo) pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, dengan cara mengambil di ranjau di perumahan yang berada didekat pasar Krian, sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram , lalu setelah ngambil di ranjauan, terdakwa langsung membawa pulang barang di ranjauan tersebut dan sesampai dirumah, sabu-sabu tersebut terdakwa timbang untuk memastikan beratnya, sambil menunggu perintah dari Gendok (dpo) , lalu memecah Narkotika jenis sabu-sabu dengan timbangan digital ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram apabila laku terjual, dan juga upah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan dicukit;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan atau keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjual Narkotika jenis sabu dari aparatur yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06614/NNF/ 2024 tanggal 26 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 19013/2024/NNF .- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Prayogo Bayu Pamungkas Bin Bambang Prapto Susilo, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bambang Prapto Susilo, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas Bin Bambang Prapto Susilo, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. <u>Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;</u>

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Mubarok,SH., dan saksi Arista Riza Al Hafaz dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Kendangsari, Gang 12, Nomor 1A, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya,terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi karena telah kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaktidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksukan memdapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Mubarok,SH., dan saksi Arista Riza Al Hafaz dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa pergi meranjau Narkotika Jenis Sabu di Daerah Kendang Sari atas perintah Gendok (dpo), setelah selesai meranjau terdakwa pulang ke rumahnya dan tidur, selang waktu 20 Menit ada beberapa orang masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah skrup dari sedotan, 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam box Hp Realme warna kuning, yang berada di bawah kasur kamar terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339 ada di genggaman terdakwa, seperangkat alat hisap ditemukan di lemari kamar terdakwa ;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Gendok (dpo) pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, dengan cara mengambil di ranjau di perumahan yang berada didekat pasar Krian, sebanyak 1 (satu) klip dengan berat kotor 50 (lima puluh) gram , lalu setelah ngambil di ranjauan, terdakwa langsung membawa pulang barang di ranjauan tersebut dan sesampai dirumah, sabu-sabu tersebut terdakwa timbang untuk memastikan beratnya, sambil menunggu perintah dari Gendok (dpo) , lalu memecah Narkotika jenis sabu-sabu dengan timbangan digital ;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gram apabila laku terjual, dan juga upah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan dicuki, dimana uang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dapatkan atau keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya ;

Menimang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06614/NNF/ 2024 tanggal 26 Agustus 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 19013/2024/NNF .- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomer urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menerima, menjual Narkotika jenis sabu dari aparatur yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk menerima, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I , yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas Bin Bambang Prapto Susilo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk menerima,menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prayogo Bayu Pamungkas Bin Bambang Prapto Susilo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Klip Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Kotor 34,95 (tiga puluh empat koma sembilan puluh lima) gram ;
   - 1 (satu) buah timbangan digital;
   - 2 (dua) buah skrup dari sedotan;
   - 2 (dua) plastik klip yang berisikan plastic klip kecil;
   - 1 (satu) buah Hp Realme C21Y warna Hitam dengan no simcard 081332902339;
   - 1 (satu) Box Hp Realme Warna Kuning;
   - Seperangkat alat hisab sabu;

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh EDI SAPUTRA PELAWI,S.H.,M.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2071/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 23 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD FAJARISMAN,S.Kom.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri LUJENG ANDAYANI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
EDI SAPUTRA PELAWI,S.H.,M.H.	NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H.
FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H	

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAJARISMAN,S.Kom.,SH.,MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)